

가용소득만으로 변제하는 경우

변제계획안 제출서

사 건 20 개 회 개인회생

채 무 자

대 리 인

채무자는 별지와 같이 변제계획안을 작성하여 제출하니 인가하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

채무자

대리인 변호사

(서명 또는 날인)

법원 귀중

변 제 계 획 (안)

_____ . _____ . _____ 작성

1. 변제기간

[]년 []월 []일부터 []년 []월 []일까지 []개월간

2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산

가. 소득

(1) 수입

☐ 변제기간 동안 []에서 받는 월 평균 수입 []원

☐ 변제기간 동안 []를 운영하여 얻는 월 평균 수입 []원

(2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비

(가) 채무자 및 피부양자: 총 []명

(나) 국민기초생활보장법에 의한 **기준 중위소득의 100분의 60**: 월 []원

(다) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 조정된 생계비: 월 []원

(3) 채무자의 가용소득

기간 : []년 []월 []일부터 []년 []월 []일까지

① 월 평균 수입	② 월 평균 생계비	③ 월 평균 가용소득 (① - ②)	④ 월 회생위원 보수	⑤ 월 실제 가용소득 (③ - ④)	⑥ 변제 횟수 (월 단위로 환산)	⑦ 총 실제 가용소득 (⑤ x ⑥)

나. 재산 : [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☒]

3. 개인회생재단채권에 대한 변제 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

가. 회생위원의 보수 및 비용 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

☐ 인가결정 이전 업무에 대한 보수로 변제계획 인가 후 [150,000]원을 지급

☐ 인가결정 이후 업무에 대한 보수로 변제계획 인가 후 [채무자가 인가된 변제
계획에 따라 임치한 금원의 1%]를 지급

나. 기타 개인회생재단채권 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 원리금 전액을 일반 개인회생채권보다 우선하여 변제한다.

4. 일반의 우선권 있는 개인회생채권에 대한 변제 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인(우선권의 근거)	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 최초 도래하는 변제기일에 원리금 전액을 우선하여 변제한다. 남은 채권이 있을 경우에는 일반 개인회생채권의 매 변제기일에 우선하여 변제한다.

5. 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 처리 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

가. 채권의 내용

채권 번호	채권자	①채권현재액(원금)	③ 별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액	④ 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액
		②채권현재액(이자)		
		별제권 등의 내용 및 목적물		

☞ 개인회생채권자목록 부속서류 1의 내용을 그대로 옮겨 적습니다.

나. 변제방법

- (1) 위 각 채권에 대하여 별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액(③)은 별제권 행사 등에 의한 방법으로 변제하고 이 변제계획상의 가용소득이나 재산처분에 의한 변제대상에서 제외한다.
- (2) 위 (1)항 기재 각 채권 중 별제권 행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액(④)은 미확정채권으로 보아 유보하였다가 아래 7항 기재와 같은 방법으로 변제한다.

- (3) 별제권 행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액이 위 가의 ④항 기재 금액을 초과하는 것으로 확정된 경우에는, 채권자가 그 초과 부분을 변제계획안의 변경 절차를 통하여 변제받을 수 있다.

6. 일반 개인회생채권에 대한 변제

가. 가용소득에 의한 변제

(1) 월 변제예정(유보)액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

각 일반 개인회생채권의 []의 액수를 기준으로 월 평균가용소득에서 월 회생위원 보수를 차감한 월 실제 가용소득을 안분하여 산출한 금액을 각 일반 개인회생채권자에게 변제한다. 이를 기초로 산정한 월 변제예정(유보)액은 []원이고 총 변제예정(유보)액은 []원이다.

구체적 산정 내역은 별지 개인회생채권 변제예정액표 참조.

(2) 변제방법

위 (1)항의 변제예정(유보)액은 다음과 같이 분할하여 변제한다.

(가) 기간 및 횟수

[]년 []월 []일부터 []년 []월 []일까지 []개월간
합계 []회

(나) 변제월 및 변제일

① []년 []월 []일부터 변제계획인가일 직전 []일까지 기간

☐ 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 []일에 위 기간 동안의 변제분을 개인회생절차개시후 변제계획 인가 전에 적립된 가용소득으로 일시에 조기 변제

☐ 기타: []

② 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 []일부터 []년 []월 []일까지 기간

☐ 매월마다 []일에 변제

☐ 매 []개월마다 []일에 각 변제

☐ 기타: []

나. 재산의 처분에 의한 변제 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☒]

7. 미확정 개인회생채권에 대한 조치 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

가. 변제금액의 유보

- (1) 미확정 개인회생채권에 대하여는 변제를 유보하고, 별지 개인회생채권 변제예정액표에 기재한 금액을 당해 채권이 확정될 때까지 유보하여 둔다.

- (2) 채무자는 위와 같이 유보한 금액도, 즉시 지급되는 다른 채권에 대한 변제금과 마찬가지로 아래 8항 기재 계좌에 입금한다.

나. 미확정 개인회생채권에 대한 변제

- (1) 미확정 개인회생채권이 전부 그대로 확정된 경우

미확정 개인회생채권의 전액에 관하여 채권의 존재가 확정된 경우에는, 그 확정 직후 유보비율을 변제비율로 적용하여 변제를 개시하고 매월의 변제기에 그 해당 금액을 변제하되, 이미 분할 변제기가 도래한 부분 즉 그 동안의 유보액에 대하여는 곧바로 일시 변제한다.

- (2) 미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재 하는 것으로 확정된 경우

미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재하는 것으로 확정된 경우에는, 그 확정 직후, 존재하는 것으로 확정된 []의 인용 비율에 위 가항에 따라 지급을 유보한 금액을 곱하여 산출된 금액을 당해 개인회생채권자에게 일시에 변제한다. 유보금액 중, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 됨에 따라 그 개인회생채권자에게 변제할 필요가 없게 된 나머지 유보금액은, 그 채권액 확정 직후 전체 일반 개인회생채권자들에게 각 []의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

향후의 매월 입금액을 분배하는 기준이 될 변제비율은 위 확정 원금들 사이의 비율에 따라 새로 계산하여 정하는데, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 확정됨에 따라 향후 당해 개인회생채권자를 위한 유보가 불필요하게 된 변제기 미도래분에 대한 변제 유보예정액은, 향후 변제기 도래 시 전체 일반 개인회생채권자들에게 그 각 []의 액수를 기준으로 안분되도록 한다.

- (3) 변제기간 종료 시까지 미확정 개인회생채권이 미확정 상태로 남는 경우에는 최종변제기에 유보한 금액 전부를 일반개인회생채권자들에게 각 []의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

- (4) 임대차보증금반환액수가 확정되지 않은 임대차보증금 반환채권은 미확정채권으로 보아 위 가, 나항에 따라 변제하되 그 액수가 확정되고 임차인이 임차목적물을 명도함과 동시에 변제한다.

8. 변제금원의 회생위원회에 대한 임치 및 지급

채무자는 위 []항에 의하여 개인회생채권자들에게 변제하여야 할 금액을 개시결정 시 통지되는 개인회생위원의 예금계좌 { []은행 계좌번호 [] }에 순차 임치하고, 개인회생채권자는 법원에 예금계좌를 신고하여 회생위원으로부터 변제액을 송금받는 방법으로 지급받는다. 회생위원은 계좌번호를 신고하지 않은 개인회생채권자에 대하여는 변제액을 적립하였다가 이를 연 1회 개인회생사건이 계속되어 있는 지방법원에 공탁하여 지급할 수 있다.

☞ 개인회생위원의 예금계좌는 신청 당시에는 알 수 없으므로 공란으로 두었다가 추후 보완합니다.

9. 면책의 범위 및 효력발생시기

채무자가 개인회생채권에 대하여 이 변제계획에 따라 변제를 완료하고 면책신청을 하여 면책결정이 확정되었을 경우에는, 이 변제계획에 따라 변제한 것을 제외하고 개인회생채권자에 대한 채무에 관하여 그 책임이 면제된다. 단, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제625조 제2항 단서 각호 소정의 채무에 관하여는 그러하지 아니하다.

10. 기타 사항 [해당 사항 있음 ☐ / 해당 사항 없음 ☐]

개인회생채권 변제예정액표

1. 기초사항

(단위: 원)

③ 월 평균 가용소득		④ 월 회생위원 보수	
(A) 월 실제 가용소득 (③ - ④)		(B) 변제 횟수 회	(C) 총 실제 가용소득

2. 채권자별 변제예정액의 산정 내역

(단위: 원)

채권 번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)
합 계							
총 계		(G)		(H)		(I)	

3. 변제율: 원금의 []% 상당액

4. 청산가치와의 비교

(단위: 원)

(J) 청산 가치		(K) 가용소득에 의한 총 변제예정(유보)액	
		(L) 현재가치	